

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA II



DIRETO DO CONCURSO

01. (FGV/2025/TCE-RR/TÉCNICO ADMINISTRATIVO) Assinale a opção que apresenta apenas estruturas que fazem parte da Administração Direta.

- a) Secretaria de Educação, Tribunal de Contas, Polícia Civil.
- b) Empresa Pública de Ônibus, Fundação Pública de Saúde, Secretaria de Transporte.
- c) Autarquia prestadora de serviço previdenciário, Ministério Público, Sociedade de Economia Mista.
- d) Tribunal de Justiça, Fundação Pública de Educação. Empresa Pública de Saneamento Básico.
- e) Polícia Militar, Procuradoria Estadual, Empresa Pública de Eletricidade.



As estruturas da Administração Direta excluem as autarquias, empresas públicas, fundação, sociedade de economia mista, entre outros. Quando se fala em Administração Direta, não há uma padronização, a exceção está no Executivo Federal, no qual se costuma falar de ministérios, por exemplo, enquanto nos Executivos Estaduais e Municipais são chamadas de secretarias – exceto isso, não há padronização. Procuradorias, exceto a das autarquias, e Polícia Militar são consideradas estruturas da Administração Direta.

02. (FCC/2024/MPE-AM/AGENTE DE APOIO/ESPECIALIDADE ADMINISTRATIVO) Acerca da organização da Administração Pública, são pessoas jurídicas de direito público da Administração Indireta

- a) os serviços sociais autônomos.
- b) as agências reguladoras.
- c) as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público.
- d) a União, Estados e Municípios.
- e) as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



Quando a questão fala em “pessoas jurídicas”, excluem-se imediatamente os órgãos.

- a) serviços sociais autônomos são **privados**.
- b) agência reguladora é um **autarquia**.

c) –

d) de fato, a União, Estados e Municípios se enquadram em pessoas jurídicas de direito público, porém a questão pede a alternativa que indica os componentes da Administração Indireta.

e) empresa pública é **pessoa de direito privado**.



5m

03. (CESPE/CEBRASPE/2025/TRF/6ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Acerca da análise e melhoria de processos, da Administração Direta e indireta, dos atos administrativos e da requisição, julgue o item seguinte.

Integram a administração pública direta os hospitais públicos federais que prestam serviços de saúde, de maneira centralizada, no Sistema Único de Saúde (SUS).



É válido lembrar que **maneira centralizada** é parte da Administração Direta. Além disso, **hospitais e escolas** são do domínio da Administração Direta também, porém algumas figuras da área da saúde podem ser classificadas ora como empresa pública, ora como sociedade de economia mista, ora como autarquia. Não se deve confundir, por exemplo, hospital público com empresa pública de saúde. Estruturas com nomes próprios, como Santa Casa, USP, entre outros, se enquadram na Administração Indireta.

04. (CESPE / CEBRASPE/2024/TSE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA: ADMINISTRATIVA) Em relação à organização administrativa, julgue o item a seguir.

As autarquias podem ser de direito público ou privado, conforme o regime que lhes for atribuído pela lei instituidora.



Autarquias jamais serão de direito privado. Quem poderia ter essa dupla personalidade são as **fundações**.

05. (FGV/2024/TJ-RR/ANALISTA JUDICIÁRIO – DIREITO) Diogo estava estudando as questões atinentes à Administração Direta e indireta, quando surgiu uma dúvida acerca do enquadramento das entidades do Terceiro Setor no âmbito da organização administrativa. Ao aprofundar os seus conhecimentos, com vistas a responder a tal questionamento, Diogo verificou corretamente que as entidades do Terceiro Setor

a) não integram a Administração Direta nem a indireta, correspondendo ao mercado, de modo que devem ter finalidade lucrativa.

- b) integram a Administração Direta, de modo que não possuem personalidade jurídica.
- c) integram a Administração Indireta, juntamente com as sociedades de economia mista e empresas públicas.
- d) não integram a Administração Direta nem a indireta, pois tem caráter privado, não podendo ser confundidas com as entidades administrativas.
- e) podem integrar a Administração Direta ou indireta, a depender de sua personalidade jurídica, de direito público ou de direito privado, respectivamente.



Quando a pergunta é sobre o terceiro setor, deve-se lembrar que:

Paraestatais: estruturas que estão paralelas ao Estado – o Estado é o 1º setor, e as paraestatais são o 3º setor.

a) mercado é o 2º setor e, além disso, o 3º setor não tem finalidade lucrativa.

b) não integram a Administração Direta nem a indireta.

06. (CESPE/CEBRASPE/2024/CODEVASF/ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL) Julgue o item a seguir, a respeito de princípios da administração pública, da sua organização e do seu controle e da concessão de serviços públicos.

Embora tanto as autarquias quanto as empresas públicas integrem a administração pública indireta, aquelas são pessoas jurídicas de direito público, ao passo que estas são pessoas jurídicas de direito privado.



A empresa pública é pessoa jurídica de direito **privado**.

07. (CESPE/CEBRASPE/2024/CÂMARA DE MACEIÓ/AL) A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item.

Nas entidades que passarem por desconcentração, haverá tutela administrativa, ao passo que, nos entes descentralizados, haverá controle hierárquico.



Nos setores em que há desconcentração, haverá controle hierárquico. Já nos setores em que há a descentralização, haverá tutela administrativa.

08. (FGV/2024/PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU/RJ/ANALISTA TRIBUTÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL) Após tomar posse no cargo de Presidente da República, Lucas procurou, junto

à sua equipe de assessores, informações sobre a estrutura organizacional da Administração Pública, sendo informado que, dentre as diversas entidades e os variados órgãos públicos, ganham destaque, em razão da sua importância para a União Federal, uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, um ministério e uma fundação estatal de direito público. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que há relação de hierarquia e subordinação entre a Presidência da República e

- a) a fundação estatal de direito público.
- b) a sociedade de economia mista.
- c) a empresa pública.
- d) o ministério.
- e) a autarquia.



A Presidência da República é um órgão, portanto cabe à Administração Direta e, se há relação de hierarquia, há processo de desconcentração.

	Conceito	Características
Centralização	É o próprio Estado, por meio de seus órgãos, titular e executor da atividade pública	Adm. Direta Entes políticos e seus órgãos
	Outorga: há transferência da titularidade e da execução a outras pessoas (por serviços, funcional e técnica)	Criação da Adm. Indireta Exigência de lei Vinculação (tutela) Personalidade jurídica própria
Descentralização Transferência a outras pessoas, jurídicas ou físicas	Delegação: transferência apenas da execução a outras pessoas (colaboração ou negocial)	Delegatárias (PJ ou PF) Contrato ou ato administrativo Personalidade jurídica própria
	Política: divisão de competências legislativas entre os entes políticos	Constituição Federal Não há um ente descentralizador
Desconcentração	Distribuição entre vários órgãos da mesma entidade, visando simplificar e acelerar a execução do serviço Pode se dar por relação de subordinação (autotutela) ou de coordenação (mesmo nível)	Divisão interna (subdivisão) Distribuição de atribuições dentro de uma mesma pessoa jurídica
Concentração	É a junção de órgãos anteriormente divididos É o efeito contrário da desconcentração administrativa	Processo que envolve apenas uma pessoa

DESCENTRALIZAÇÃO

A descentralização política é aquela que ocorre quando há, dentro da própria Constituição, as competências políticas entre os entes. Na descentralização política não existe alguém descentralizando para o outro – sendo assim, é uma mera divisão de competências que não é muito cobrada pelas bancas.

Já a descentralização por outorga nada mais é do que a própria Administração Indireta, e leva o seu nome por fazer referência à exigência de lei como sendo uma outorga, conhecida como outorga legal. Ou seja, a descentralização que gera a criação da Administração Indireta se dá por outorga.

Descentralização por delegação são as que se dão por contratos ou atos administrativos. As delegatárias são pessoas jurídicas conhecidas como concessionárias do serviço público, por exemplo. Em suma, há a transferência apenas da execução.

Se a União, por exemplo, contrata uma empresa, ela não deixa de ser a dona do serviço: a titularidade permanece na Administração Direta, diferente do que ocorre na descentralização por outorga, em que há transferência da titularidade e da execução.

DESCONCENTRAÇÃO

O que existe na desconcentração é a criação de órgãos. Ou seja, haverá o desmembramento, uma divisão interna, criando uma relação de subordinação ou autotutela. O efeito contrário é a concentração.

09. (CESPE/CEBRASPE/2024/TCE-AC/TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO) Julgue o item subsecutivo, a respeito da administração pública direta, indireta e fundacional, dos atos administrativos e da requisição administrativa.

As secretarias dos governos estaduais e das prefeituras municipais são exemplos de órgãos da Administração Direta; para a execução dos serviços públicos nesses órgãos, não é necessária a criação de novas personalidades jurídicas.



Quando se trata de órgãos, não há necessidade de criação de personalidades jurídicas. Estes órgãos, vale lembrar, estão no processo de desconcentração.

10. (FGV/2025/TCE-RR/TÉCNICO ADMINISTRATIVO) Diante da notícia de que importantes competições esportivas internacionais ocorrerão em seu território no próximo ano, um município do norte do Brasil decidiu criar, em sua estrutura organizacional, um órgão responsável pelo planejamento esportivo, com o objetivo de otimizar os benefícios gerados

pelos eventos. Nesse contexto, a criação desse órgão deve ser realizada por meio de um processo denominado

- a) desconcentração administrativa.
- b) concentração administrativa.
- c) descentralização administrativa.
- d) centralização administrativa.
- e) privatização por colaboração.



No caso de um município que decide criar um órgão, tem-se o processo de desconcentração. A concentração seria o efeito contrário, ou seja, a existência de dois órgãos que se fundem em apenas um.

11. (FGV/2024/PC-MG/INVESTIGADOR DE POLÍCIA I) Antes de ser nomeado e empossado na qualidade de inspetor de polícia, Lucas, com o objetivo de melhor entender as funções que futuramente desempenhará, resolveu analisar como a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está inserida no contexto da Administração Pública. Considerando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é

- a) um órgão público, integrante da Administração Pública Direta, fruto da desconcentração administrativa.
- b) um órgão público, integrante da Administração Pública Direta, fruto da descentralização administrativa.
- c) um órgão público, integrante da Administração Pública Indireta, fruto da desconcentração administrativa.
- d) uma autarquia, integrante da Administração Pública Indireta, fruto da desconcentração administrativa.
- e) uma autarquia, integrante da Administração Pública Indireta, fruto da descentralização administrativa.



Quando se trata de polícia, qualquer que ela seja, é um órgão. Além disso, polícia faz parte da Administração Direta.

Obs.: Na Administração Indireta, há o poder de polícia, que é diferente da polícia em si.

12. (CESPE/CEBRASPE/2024/TSE/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA: ADMINISTRATIVA) Em relação à organização administrativa, julgue o item a seguir.

Na administração pública, a desconcentração ocorre entre pessoas jurídicas diversas, enquanto a descentralização se caracteriza pela distribuição interna de competências, no âmbito de uma única pessoa jurídica, mediante especialização interna.



30m

O processo de desconcentração se dá com a subdivisão de uma mesma pessoa.

13. (FGV/2024/PREFEITURA DE CARAGUATATUBA/SP/FISCAL DE POSTURAS) Em relação à desconcentração e descentralização da Administração Pública, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A descentralização mantém a hierarquia entre o órgão criado e o entre criador.
- () A outorga é um exemplo de descentralização.
- () A desconcentração pode ocorrer tanto na Administração Direta como na indireta.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) V – F – V.
- c) V – F – F.
- d) F – V – V.
- e) F – V – F.



A descentralização é a quebra da hierarquia, há a tutela, e não a autotutela.

A desconcentração pode ocorrer na Administração Indireta.

14. (FGV/2024/PREFEITURA DE MACAÉ/RJ/ANALISTA PREVIDENCIÁRIO) O Município de Macaé, em observância às formalidades legais, criou uma empresa pública, denominada “Macaé Trânsito”, responsabilizando-se pelo trânsito, sistema viário e fiscalização do transporte público na municipalidade. Considerando os entendimentos doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a referida empresa pública é integrante

- a) da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público, sendo uma manifestação da descentralização administrativa.
- b) da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado, sendo uma manifestação da descentralização administrativa.

- c) da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público, sendo uma manifestação da desconcentração administrativa.
- d) da administração pública direta, com personalidade jurídica de direito privado, sendo uma manifestação da descentralização administrativa.
- e) da administração pública direta, com personalidade jurídica de direito público, sendo uma manifestação da desconcentração administrativa.

15. (FGV/2024/PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU/RJ/ANALISTA TRIBUTÁRIO DO TESOIRO MUNICIPAL) Após tomar posse no cargo de Governador do Estado Alfa, Luiz trabalhou duramente para implementar as suas promessas de campanha, relacionadas à proteção do meio ambiente. Em assim sendo, o agente político, ampliou, em observância às formalidades legais, o orçamento e os poderes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Além disso, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei, encaminhado por Luiz, que criou uma autarquia, com o objetivo de atuar na seara ambiental. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante quanto às técnicas de organização administrativa, é correto afirmar que a

- a) Secretaria Estadual do Meio Ambiente, pessoa jurídica de direito público, é uma manifestação da técnica da descentralização administrativa. Por sua vez, a autarquia, órgão público, é fruto da técnica da desconcentração administrativa.
- b) Secretaria Estadual do Meio Ambiente, órgão público, é uma manifestação da técnica da desconcentração administrativa. Por sua vez, a autarquia, pessoa jurídica de direito público, é fruto da técnica da descentralização administrativa.
- c) Secretaria Estadual do Meio Ambiente, órgão público, é uma manifestação da técnica da descentralização administrativa. Por sua vez, a autarquia, pessoa jurídica de direito público, é fruto da técnica da desconcentração administrativa.
- d) Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a autarquia, pessoas jurídicas de direito público, são manifestações da técnica da descentralização administrativa.
- e) Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a autarquia, órgãos públicos, são manifestações da técnica da desconcentração administrativa.



Lembre-se de que secretaria é o mesmo que ministério, portanto é um órgão, sendo impossível, dessa forma, que seja classificada como pessoa.

GABARITO

01. a**02. b****03. C****04. E****05. d****06. C****07. E****08. d****09. C****10. a****11. a****12. E****13. d****14. b****15. b**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
